

현 지 조 치(시정완료)

1. 제 목 : 소방계획서 수립 및 운영에 관한 사항

2. 관계기관 : ◆◆○○○요양원

3. 내 용

가. 업무개요

○○요양원은 화재로 인한 재난발생을 사전에 예방·대비하고 화재 시 신속하고 효율적으로 대응·복구함으로써 인명 및 재산 피해를 최소화하기 위해 피난대응 등을 포함한 매년 소방계획서를 수립하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 제24조(공공기관의 소방관리)에서는 공공기관의 장은 소관기관의 근무자 등의 생명·신체와 건축물 및 물품 등을 화재로부터 보호하기 위하여 화재 예방, 자위소방대의 조직 및 편성, 소방시설의 자체점검과 소방훈련 등의 소방안전관리를 하여야 한다고 규정하고 있고, 같은 법 시행령 제24조(소방안전관리대상물의 소방계획서 작성 등)는 소방계획서에 포함되어야 할 13가지 항목을 세부적으로 명시하고 있습니다.

또한 「공공기관의 소방안전관리에 관한 규정」 제12조(자위소방대의 편성) 제2항에 따르면 공공기관의 자위소방대는 해당 공공기관에 근무하는 모든 인원으로 구성하여야 합니다.

따라서 공공기관은 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 및 같은 법률 시행령과 「공공기관의 소방안전관리에 관한 규정」에 따라 화재예방 대응을 위한 소방계획을 수립하고 이행하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ◆◆○○○요양원 2021년 소방계획서 수립 및 운영현황 점검결과, [표]와 같이 요양원 종사자 전 직원에 대한 자위소방대 구성하지 아니하고, 관리직 13명만 구성하고 있으며, 법정 필수 소방점검인 종합정밀점검과 작동기능점검 시기를

착오하여 계획한 수립한 사실이 확인되었습니다.

[표] 2021년 ◆◆○○요양원 소방계획 착오 내역

구 분	소방자위대 편성	소방계획서
근거법령	·「공공기관 소방안전관리 규정」 제12조	·「화재예방, 소방시설 설치 및 유지에 관한 법률 시행규칙」 제18조
법정기준	·공공기관의 모든 인원으로 구성	·시설 종합 및 작동점검 기준 - 종합점검 : 사용승인일 해당월 - 작동점검 : 종합점검 이후 6개월
운영기준	·시설장, 사무국장, 사무실 직원 등 13명에 대한 자위대 편성	·사용승인일 : 2020.12월 ·종합점검 : 2022. 6월, ·기능점검 : 2021.12월
착오내역	·전 직원 자위대 편성 누락	·종합점검 및 기능점검일자 착오기입

4. 관계기관 의견 : ◆◆○○요양원에서는 감사결과를 수용하여 감사기간 중 현지 시정 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ◆◆○○요양원장은

- 소방계획서가 법정기준을 준수하여 계획될 수 있도록 관리를 철저히 하시기 바랍니다.(현지조치)